



MATERIAL DE REVISÃO · FOCO NA MISSÃO

DIA 3 · RESUMO

05 DE AGOSTO DE 2026

NESSE MATERIAL VOCÊ ENCONTRA

-  **Letra da lei** — trechos literais destacados dos dispositivos mais cobrados
-  **Pontos-chave** — o que realmente cai em prova, resumido em tópicos
-  **Pegadinhas** — armadilhas clássicas de banca nesses assuntos
-  **Mapas mentais** — visualização rápida para revisão de véspera

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (LC 122/94 · LC 566/2016) — DIREITO ADMINISTRATIVO



1 LC 122/94-RN — Do Provimento e da Vacância

TÍTULO II · CAPÍTULOS I E II

PROVIMENTO (ARTS. 4º A 6º)

ART. 4º — LETRA DA LEI

"Provimento é o ato de preenchimento de cargo ou função pública vago, atribuindo-lhe um titular."

ART. 5º — LETRA DA LEI

"São formas de provimento de cargo público: nomeação; promoção; transferência; readaptação; reversão; aproveitamento; reintegração; recondução."

MAPA MENTAL — 8 FORMAS DE PROVIMENTO (ART. 5º)



🔑 PONTO-CHAVE

- Funções (não cargos) são providas por **designação** (§1º).
- Provimento por **eleição** só nos casos previstos em lei (§2º).
- Provimento se dá por ato da autoridade competente de cada Poder ou órgão equivalente (Art. 6º).

APROVEITAMENTO

LETRA DA LEI

"Aproveitamento é o retorno à atividade de servidor em disponibilidade, no mesmo cargo ou em outro de atribuições e vencimentos compatíveis com os do anteriormente ocupado."

⚠️ PEGADINHA DE PROVA

O aproveitamento **é tornado sem efeito e a disponibilidade é cassada** se o servidor não entrar em exercício no prazo legal — **salvo doença comprovada por junta médica oficial**. Bancas adoram testar essa exceção.

VACÂNCIA (ART. 33 E SEQUINTE)

ART. 33 — LETRA DA LEI

"A vacância de cargo público decorre de: exoneração; demissão; promoção; transferência; readaptação; aposentadoria..." (entre outras hipóteses do mesmo artigo)

INSTITUTO	O QUE É
Vacância de cargo	exoneração, demissão, promoção, transferência, readaptação, aposentadoria e outras hipóteses do art. 33
Vacância de função	dispensa, destituição, perda do cargo que gerou a investidura, afastamento para mandato eletivo
Disponibilidade	equiparada à vacância quando servidor estável tem o cargo extinto ou declarado desnecessário

🔑 PONTO-CHAVE — EXONERAÇÃO (ART. 34)

Exoneração de cargo efetivo: **a pedido** do servidor **ou de ofício**. A de ofício só cabe em 2 hipóteses:

- condições do **estágio probatório** não satisfeitas;
- servidor **não entra em exercício** no prazo legal após a posse.



2 LC 566/2016-RN — Estatuto da Carreira

ESTATUTO DA CARREIRA DE POLICIAL PENAL DO RN

ART. 1º — OBJETO DA LEI

Dispõe sobre garantias, direitos e deveres, forma de ingresso, estrutura do cargo, desenvolvimento na carreira e sistema de remuneração do Policial Penal.

REQUISITOS (ART. 16)

- Idade **mínima de 18** e **máxima de 45 anos**
- Conduta social **ilibada**
- Capacidade física e aptidão psicológica compatíveis

CONCURSO PÚBLICO (ARTS. 10 E 11)

- **Prova objetiva:** classificatória e eliminatória
- **Teste de aptidão física:** eliminatório — mede se o candidato suporta o curso de formação

REGIME DISCIPLINAR

⚠ NÃO CONFUNDA

A LC 566/2016 **não tem regime disciplinar próprio completo** — remete o processo administrativo disciplinar do Policial Penal para a **LC 122/94** e a **LC 303/2005**.

ATUALIZAÇÃO RECENTE

📌 LC Nº 803/2026

Alterou a LC 566/2016 (e a LC 122/94) para tratar da **suspensão e vedação de promoção** nos casos de **feminicídio e demais crimes hediondos** praticados pelo servidor.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO (ANEXO I)

POLICIAL PENAL

CUSTÓDIA

vigilância e guarda do preso

RECAPTURA

diligências junto às polícias p/ localizar foragidos

CRISES

assistência em fuga, motim, incêndio, rebelião

ESCOLTA

deslocamento externo de presos



3 Ato Administrativo

ATRIBUTOS, EXTINÇÃO E DECADÊNCIA

ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

ATRIBUTOS DO ATO

Presunção de legitimidade

relativa (juris tantum) — admite prova em contrário do interessado

Imperatividade (coercibilidade)

impõe obrigação a terceiros, independente de concordância

Autoexecutoriedade

Administração executa a medida sem prévia intervenção judicial

Tipicidade

o ato deve corresponder a figura definida em lei

⚠ PEGADINHA DE PROVA

Não confundir **imperatividade** (impor obrigação) com **autoexecutoriedade** (executar sem juiz). São atributos distintos, e é comum a banca trocar as definições entre si.

EXTINÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO	MOTIVO	EFEITO	QUEM PODE
Anulação	ilegalidade	ex tunc (retroage)	Administração ou Judiciário
Revogação	conveniência e oportunidade	ex nunc (dali pra frente)	só a Administração
Convalidação	vício sanável, sem lesão ao interesse público ou a terceiros	mantém o ato, corrigido	Administração

🔑 DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA — LEI 9.784/99, ART. 54

A Administração tem **5 anos**, contados da prática do ato, para anular atos favoráveis ao destinatário — **salvo comprovada má-fé** (aí o prazo não corre).



4 Responsabilidade, Serviços e Organização

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO · SERVIÇOS PÚBLICOS · ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (ART. 37, §6º, CF)

LETRA DA LEI

Responsabilidade **objetiva**, fundada na **teoria do risco administrativo** — dispensa prova de dolo ou culpa do agente.

EXCLUDENTES QUE AFASTAM (TOTAL OU PARCIALMENTE) O DEVER DE INDENIZAR



⚠ NÃO CONFUNDA

Risco **administrativo** (admite excludentes) ≠ risco **integral** (não admite nenhuma excludente). O Brasil adota o **administrativo** como regra geral.

CONCESSÃO × PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

	CONCESSÃO	PERMISSÃO
Formalização	contrato administrativo	ato unilateral
Estabilidade	maior estabilidade	precária e revogável

ADMINISTRAÇÃO DIRETA × INDIRETA

- **Autarquias** → personalidade jurídica de **direito público**, criadas diretamente por lei
- **Empresas públicas e sociedades de economia mista** → personalidade jurídica de **direito privado**, regime híbrido

PRINCÍPIOS EXPRESSOS — ART. 37, CAPUT, CF (LIMPE)



⚠ PEGADINHA CLÁSSICA

Razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público são princípios reconhecidos pela doutrina/jurisprudência, mas **NÃO estão no rol expresso** do caput do art. 37 — só o LIMPE está.